

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**HỢP ĐỒNG THUÊ KHO TIẾP NHẬN XĂNG DẦU
VÀ CẦU CẢNG**

Số: 20624
/2024/Thienphuc-19/9

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự .
- Căn cứ Luật Thương mại .
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Công ty Công ty Cổ phần 19-9 chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên thuê) : CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & TM XĂNG DẦU THIÊN PHÚC

Địa chỉ : SN 09 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá
Tài khoản : 50110000561429 tại BIDV Thanh Hoá
Điện thoại : 0915716898 Fax:
Mã số thuế : 2802198911
Đại diện : Ông Lê Đỗ Tuấn Chức vụ: Giám đốc

Bên B (Bên cho thuê) : CÔNG TY CỔ PHẦN 19-9

Địa chỉ : Khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0225.3769048 Fax: 0225.3260361
Tài khoản : 112000110883 Tại NH Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng.
Mã số thuế : 0200656769
Đại diện : Bà Tạ Thị Hiền Chức vụ : Giám đốc

Hai bên thoả thuận thống nhất chủ trương ký hợp đồng tiếp nhận, bảo quản và bơm rót xăng dầu theo các điều khoản sau:

Điều 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG.

- 1.1 - Bên A đồng ý thuê và trả tiền, bên B đồng ý cho bên A thuê kho (có chức năng tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu) tiếp nhận xăng dầu và cầu cảng để thực hiện các công việc tiếp nhận, bảo quản và bơm rót nhiên liệu: Xăng hoặc dầu cho các phương tiện vận tải đường bộ (hoặc đường thủy) theo yêu cầu của bên A tại Kho xăng Đình Vũ - Hải An - Hải Phòng.
- 1.2 - Tổng dung tích bên B cho bên A thuê: 5.000m³
- 1.3- Hệ thống cầu cảng cho phép được tiếp nhận tàu xăng dầu có tải trọng đến 7.000 DWT ra, vào làm hàng và hệ thống công nghệ đồng bộ phục vụ việc xuất nhập xăng dầu.
- 1.4 - Số lượng hàng gửi: +/- 5.000m³/tháng

Điều 2: CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ.

Chất lượng hàng của bên A gửi tại kho của bên B phải đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam, quy định chung của quốc tế và hãng sản xuất của nước ngoài được phát hành mới nhất.

Điều 3: TỶ LỆ HAO HỤT, CÁCH TÍNH HAO HỤT BẢO QUẢN.

3.1. Tỷ lệ hao hụt:

Tỷ lệ hao hụt xăng và dầu trong các khâu tiếp nhận, bảo quản và bơm rót được hai bên thỏa thuận theo tỷ lệ cụ thể như sau:

TT	DIỄN GIẢI	TÊN NHIÊN LIỆU		GHI CHÚ
		DẦU DO	XĂNG 95	
1.	Hao hụt bảo quản	0.015%	0,18%	Tính bình quân tháng
2.	Hao hụt bơm rót (xà lan)	0.126%	0,22%	Tính trên số lượng hàng xuất
	Hao hụt bơm rót (ô tô)	0.126%	0.22%	

3.2. Cách tính hao hụt bảo quản:

$$\text{Hao hụt bảo quản} = \frac{\text{Tồn ĐK} + \text{Tồn ngày 10} + \text{Tồn ngày 20} + \text{Tồn cuối tháng}}{4} \times \text{Tỷ lệ hao hụt bảo quản}$$

Điều 4: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN.

4.1. Địa điểm giao nhận hàng: Kho xăng dầu Đình Vũ - Hải An - Hải Phòng

4.2. Đơn vị tính trong khi giao nhận và thanh toán là lít 15°C.

4.3. Dụng cụ đo tỷ trọng và nhiệt độ là những dụng cụ được Đơn vị đo lường có chức năng kiểm định. Trong quá trình giao nhận hàng thì dụng cụ đo phải đồng nhất.

4.4. Giao nhận về số lượng:

4.4.1. Khi nhập hàng:

4.4.1.1. Kế hoạch nhập hàng:

Bên A thông báo trước ít nhất 05 ngày bằng văn bản cho bên B, về số lượng, chủng loại hàng nhập và ngày dự kiến tàu vào cảng nhập hàng. Trong vòng 03 ngày (kể từ ngày thông báo của bên A) bên B có trách nhiệm xác nhận khả năng tiếp nhận và hoàn thành mọi thủ tục về cầu cảng để đón tàu nhập hàng theo kế hoạch đã thông báo. Mọi thay đổi về kế hoạch nhập hàng phải thông báo cho nhau trước ít nhất 02 ngày. Trường hợp lịch tàu xuất và tàu nhập trùng nhau, Bên B sẽ ưu tiên để tàu nhập vào trước tàu xuất, đặc biệt là tàu nhập Jet A1.

Thời gian làm hàng đối với tàu ngoại vào dỡ hàng tối đa được tính kể từ thời điểm tàu buộc xong dây neo tại cầu cảng và sẵn sàng chuẩn bị làm hàng. Thời gian cụ thể đối với tàu từ 5.000 - 7.000 tấn là 24 giờ.

4.4.1.2. Bên A bằng nhân lực và kinh phí của mình có trách nhiệm làm thủ tục hành chính với các cơ quan có liên quan để tàu cập cảng bên B và việc nhập hàng được nhanh chóng.

4.4.1.3. Số lượng hàng bên A nhập, giao cho bên B là số lượng của cơ quan giám định độc lập do bên A thuê đo thực tế giao tại bồn (bể), và sử dụng chính Barem bồn (bể) vừa nhập xong nhiên liệu để tính. (Barem bồn (bể) phải còn hiệu lực). Biên bản giao nhận tại bồn phải có đại diện các bên: phương tiện vận chuyển, bên A và bên B ký xác nhận.

4.4.2. Khi trả hàng:

4.4.2.1. Thời gian trả hàng vào tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết theo quy định của nhà nước. Trường hợp đột xuất bên A có nhu cầu nhận hàng vào các ngày nghỉ thì phải thông báo cho bên B bằng văn bản trước 03 ngày và bên A có trách nhiệm thanh toán tiền làm ngoài giờ theo Luật Lao động cho bên B.

Thời gian làm việc trong ngày:

- Sáng từ : 7h đến 11 giờ 30 phút

- Chiều từ : 13h30 giờ đến 17giờ.

- Khối lượng cấp phát đối với phương tiện vận tải thủy, bộ trong giờ hành chính.

+ Xăng/ dầu : 5.000m³/tháng.

4.4.2.2. Thủ tục nhận và trả hàng.

- Khi có nhu cầu nhận lại hàng, bên A gửi lệnh xuất hàng bằng fax trước 01 ngày cho bên B. Bản chính sẽ được gửi sau cho bên B qua người nhận hàng. Người trực tiếp nhận phiếu xuất hàng giữ hộ của bên A phải xuất trình cho bên B giấy giới thiệu trong đó có ghi đầy đủ: họ và tên, số chứng minh nhân dân của người nhận phiếu, nhận hàng, số lượng và loại hàng. Trường hợp bên A ủy quyền cho một đơn vị khác đến nhận hàng thì ngoài các thủ tục như trên phải có giấy ủy quyền nhận hàng hợp pháp.

- Căn cứ vào lệnh xuất hàng của bên A, bên B làm thủ tục xuất trả hàng gửi cho các phương tiện của bên A đến nhận hàng. Trên phiếu xuất trả hàng gửi của bên B phải ghi đầy đủ các nội dung:

+ Đơn vị nhận hàng

+ Lệnh xuất hàng

+ Người nhận hàng, số CMND

+ Tên, số đăng ký của phương tiện vận chuyển

+ Số lượng hàng giao ở nhiệt độ thực tế.

- Bên B có trách nhiệm hỗ trợ cử nhân viên viết và xuất hóa đơn bán hàng hộ cho bên A để phương tiện đến nhận hàng có đầy đủ giấy tờ đi đường theo quy định. Chi phí bồi dưỡng cho nhân viên bên B viết phiếu sẽ được hai bên bàn bạc, thống nhất.

- Phương tiện đến nhận hàng, chủ phương tiện phải có CMND (hoặc giấy tờ có giá trị tương đương như bằng lái xe, giấy chứng nhận kiểm định dung tích xe....) để xuất trình cho bên B.

4.4.2.3. Bên B có trách nhiệm chuẩn bị con người, phương tiện và làm các thao tác để xuất hàng cho các phương tiện của bên A nhanh nhất. Thực hiện lấy mẫu (gồm biên bản lấy mẫu có đầy đủ các nội dung: ngày, giờ lấy mẫu, số xe, tên lái xe, ký xác nhận của hai bên vào biên bản kèm theo), cấp phiếu hoá nghiệm (bản photo) và niêm phong kẹp chì cho các phương tiện của bên A đến nhận hàng.

4.4.2.4. Khối lượng hàng bên A nhận lại tại kho bên B:

- Trường hợp nhận bằng phương tiện vận tải bộ: Số lượng hàng giao cho bên A được tính trên số đếm của đồng hồ lưu lượng kế được kiểm định. Trường hợp lưu lượng kế bị hỏng, bên B sẽ giao hàng cho bên A bằng barem dung tích của xe còn hiệu lực. Phương tiện do bên A chỉ định phải đảm bảo các điều kiện của phương tiện chở xăng dầu theo quy định hiện hành như: an toàn PCCC, vệ sinh môi trường, dung tích đăng ký hợp pháp... đồng thời chấp hành đầy đủ nội qui giao nhận tại kho của bên B. Trường hợp có vi phạm, bên B có quyền từ chối xuất hàng. Bên A phải chịu mọi chi phí thiệt hại phát sinh (nếu có) từ sự vi phạm đó.

- Trường hợp bên A nhận hàng bằng phương tiện vận tải thủy: Bên A sẽ fax lệnh xuất hàng trước tối thiểu là 01 ngày, trong lệnh ghi rõ nội dung: tên tàu, loại nhiên liệu, số lượng nhận, người nhận, đơn vị nhận. Bên B chủ động thời gian và điều kiện thuận lợi của cầu cảng để xuất hàng cho bên A. Số lượng hàng giao trên phương tiện vận chuyển là số lượng hàng qua lưu lượng kế được kiểm định. Trường hợp lưu lượng kế bị hỏng bên B sẽ giao hàng cho bên A thông qua barem dung tích bồn (bể) hợp pháp.

4.4.2.5 -Tổng số lượng hàng bên A nhận lại từ bên B hàng tháng bằng số lượng (theo bảng kê phiếu xuất trả hàng gửi đã được đối chiếu xác nhận) bên B xuất trả bên A tại các phương tiện của bên A đến nhận hàng trong tháng tại kho bên B cộng với các loại hao hụt được tính theo tỷ lệ hao hụt (theo quy định tại điều 3.1 của hợp đồng này).

4.5. Giao nhận về chất lượng:

4.5.1. Khi nhập hàng: Bên A có trách nhiệm mời cơ quan giám định độc lập thực hiện việc giám định chất lượng tại tàu, tại bể và chịu chi phí giám định. Chất lượng hàng của bên A gửi tại kho bên B được căn cứ vào chứng thư giám định do cơ quan giám định độc lập cấp.

4.5.2. Khi trả hàng:

- Chất lượng hàng bên B xuất trả bên A phải phù hợp với chất lượng hàng bên A đã gửi.

- Biến đổi về chất lượng hàng gửi theo thời gian phải phù hợp với tiêu chuẩn cho phép về bảo quản chất lượng nhiên liệu của Việt Nam.

- Nếu có nghi ngờ về chất lượng hàng xuất trả tại kho, bên A có quyền mời cơ quan giám định độc lập giám định lại. Chi phí giám định lại do bên có lỗi phải chịu trách nhiệm.

- Bên B không chịu trách nhiệm về chất lượng và số lượng hàng hoá khi xe nhận hàng ra khỏi cổng kho cảng xăng dầu Đình Vũ.

- Bên B sẽ từ chối cấp hàng nếu bên A chưa gửi Giấy chứng nhận giám định phẩm chất lô hàng vừa nhập tại bồn.

Điều 5 : GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

5.1. Giá cả thuê bồn (đã bao gồm dịch vụ tiếp nhận, bảo quản và bơm rót):

330.000.000 VNĐ/bồn/tháng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Giá này chưa bao gồm thuế GTGT

Giá này sẽ được điều chỉnh tăng theo từng năm phù hợp với giá thị trường.

Chi phí cấp hàng ngoài giờ hành chính và ngày Chủ nhật: 3.000.000VNĐ/h.

Giá thuê bồn do phát sinh số lượng sang bồn khác khi nhập hàng, chưa bao gồm VAT: **5.000.000 VNĐ/ngày (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).**

5.2 Đặt cọc: Bên A có trách nhiệm đặt cọc 01 tháng tiền thuê bồn cho bên B ngay sau ký hợp đồng.

5.3. Phương thức thanh toán

5.3.1. Hai bên thống nhất lấy số lượng xăng dầu nhập, xuất, tồn trên sổ sách để làm căn cứ thanh toán các khoản chi phí theo từng tháng.

5.3.2. Từ 01- 03 ngày của đầu tháng sau, bên B gửi bảng kê và toàn bộ chứng từ thanh toán của tháng trước cho bên A để hai bên đối chiếu thanh toán.

5.3.3. Bên A thanh toán trước tiền thuê bồn cho bên B vào ngày đầu tháng, số tiền thuê bồn phát sinh sẽ được trả cho bên B trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ yêu cầu thanh toán kèm theo hoá đơn hợp pháp của bên B. Trường hợp quá thời hạn thanh toán nêu trên, bên B buộc phải ngừng cấp hàng để giải quyết các công việc liên quan, đồng thời bên B sẽ áp dụng mức lãi suất quá hạn của Ngân hàng đối với số dư nợ quá hạn đối với bên A.

5.3.4. Hình thức thanh toán chuyển khoản 100% bằng tiền Đồng Việt Nam.

Điều 6: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

6.1. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên A:

- Có quyền sử dụng bồn để chứa hàng.
- Không được cho thuê lại bồn trên, không được cầm cố, bảo lãnh, thế chấp để vay tiền của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác.
- Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc của các lô hàng mà bên A gửi bên B.
- Thanh toán các chi phí theo Điều 5.
- Không tự ý tham gia vận hành xuất nhập xăng dầu tại Kho cảng xăng dầu Đình Vũ.
- Cử nhân viên viết phiếu tại kho và nhân viên giám sát nhiệt độ tại giàn xuất khi xuất hàng.

- Phối hợp với Bên B trong việc đảm bảo số lượng, chất lượng xăng dầu tại các khâu tiếp nhận hàng hóa tại Kho Bên B.

- Trường hợp tràn dầu do lỗi của bên nào thì bên đó phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước.

- Ưu tiên xuất hàng trước bồn thuê phát sinh.

6.2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B:

- Chủ động hoàn toàn việc xuất nhập hàng cho bên A, duy trì việc niêm phong kẹp chì theo đúng chế độ đảm bảo số lượng chất lượng hàng gửi cũng như việc xuất — nhập hàng hóa không bị gián đoạn. Phối hợp với bên A trong việc đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hóa tại các khâu tiếp nhận hàng hóa tại Kho bên B.

- Đảm bảo chất lượng xăng dầu khi xuất trả cho bên A phải phù hợp với chất lượng xăng dầu khi bên A gửi.

- Chủ động thông báo cho bên A thời gian lấy lại bồn bằng văn bản trước 01 tháng.

- Tạo mọi điều kiện cho nhân viên bên A và khách hàng bên A được làm việc và giao nhận hàng hóa thuận lợi nhất.

- Bảo quản chai mẫu hàng hóa và giấy giới thiệu của các đơn vị đến nhận hàng và sẵn sàng cung cấp bản sao (có đóng dấu sao y của bên B) các giấy giới thiệu này khi bên A có yêu cầu.

- Xác nhận thời gian giao bồn cụ thể cho bên A khi có thay đổi về số lượng bồn thuê.

Điều 7: BẢO HIỂM HÀNG HÓA, QUYỀN SỞ HỮU VÀ TRÁCH NHIỆM RỦI RO.

7.1. Bảo hiểm hàng hoá: Bên A có trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hoá trong suốt quá trình tiếp nhận, bảo quản, bơm rót.

7.2. Quyền sở hữu và mọi rủi ro về hàng hoá:

7.2.1. Quyền sở hữu hàng hoá vẫn thuộc về bên A trong suốt quá trình bảo quản, tiếp nhận, bơm rót tại kho bên B. Bên B không được sử dụng hàng hóa của bên A gửi tại kho bên B khi chưa có sự đồng ý của bên A.

7.2.2. Trách nhiệm mọi rủi ro, tổn thất về hàng hoá, cũng như việc ảnh hưởng đến môi trường sẽ chuyển từ bên A sang bên B kể từ khi hàng được chuyển qua mặt xích giữa phương tiện vận chuyển của bên A vào ống nhận hàng của kho bên B; và ngược lại.

Điều 8: BẤT KHẢ KHÁNG.

8.1. Hai bên được quyền miễn trách nhiệm về việc không thực hiện một phần hay toàn bộ nghĩa vụ trong hợp đồng nếu việc không thực hiện này do trường hợp bất khả kháng gây ra. Khi nguyên nhân bất khả kháng chấm dứt, hai bên có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng này trừ khi có sự thoả thuận khác giữa hai bên.

8.2. Bên bị cản trở do bất khả kháng phải thông báo trong vòng 24 giờ cho bên kia bằng văn bản, chỉ rõ thực chất của sự việc trong chừng mực có thể, phải thông báo cho bên kia về thời hạn bất khả kháng dự kiến sẽ kéo dài. Nếu quá thời hạn trên, bên gặp bất khả kháng sẽ

không được coi là bất khả kháng. Văn bản thông báo bất khả kháng phải nêu các biện pháp đã áp dụng nhằm hạn chế tối đa hậu quả và phải được xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự việc hoặc những văn bản có liên quan chứng minh cho việc bất khả kháng.

8.3. Các trường hợp được gọi là bất khả kháng bao gồm: Chiến tranh, khủng bố, bạo động dân chúng, đình công, thiên tai, các mệnh lệnh, quy định, công bố của Chính phủ hoặc các trường hợp tương tự xảy ra mà hai bên không thể kiểm soát được.

Điều 9: THƯỞNG, PHẠT:

9.1. Một bên có thể xem xét trích thưởng cho bên kia nếu bên kia thực hiện tốt hợp đồng.

9.2 Tiết kiệm được hàng hoá do bên B phấn đấu giảm hao hụt theo các định mức cho phép.

9.3 Thực hiện tiếp nhận, bơm rót trong những giờ nghỉ, ngày lễ, ngày tết

9.4. Những trường hợp các bên phải chịu phạt:

- Bên nào làm lỡ kế hoạch tàu cập cảng và trả hàng (ngoại trừ nguyên nhân khách quan) sẽ bị phạt, mức phạt căn cứ vào thông báo phạt của hãng tàu.

- Đối với bên B: phải bồi thường 100% giá trị khối lượng hàng hoá thiệt hại thực tế theo giá bán của bên A cho khách hàng tại kho Đình Vũ tại thời điểm thanh toán do bảo quản kém để nhiên liệu thất thoát, quá định mức hoặc biến chất trong thời gian còn hiệu lực bảo đảm chất lượng. Bên A có quyền khấu trừ số tiền bồi thường trong các trường hợp nói trên vào chi phí tiếp nhận, bảo quản và bơm rót mà bên A phải thanh toán cho Bên B. Trường hợp đã khấu trừ mà số tiền bồi thường vẫn chưa đủ thì Bên B phải thanh toán cho Bên A ngay khi được Bên A yêu cầu.

- Đối với bên A: Ngoài việc bị ngừng cấp hàng, bên A chịu trách nhiệm chi trả mức lãi suất quá hạn do Ngân hàng áp dụng cho bên B trên số dư nợ của bên A.

- Bên nào tự ý phá bỏ hợp đồng mà không thông báo trước 02 tháng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại thực tế bằng tiền thuê bốn hàng tháng cho phía bên kia.

- Không áp dụng phạt trong các trường hợp bất khả kháng gây cản trở đến việc thực hiện hợp đồng.

9.3. Thời gian xem xét, cách thức thực hiện thưởng, phạt:

Những nội dung thưởng phạt được hai bên xem xét, thống nhất và được ký kết cùng với các biên bản đối chiếu thực hiện hợp đồng từng tháng. Giá trị thưởng, phạt bằng tiền là một nội dung các bên phải thực hiện thanh toán cùng với thanh toán giá trị hợp đồng tháng đó.

Điều 10 : KHIẾU NẠI VÀ TRỌNG TÀI.

10.1. Mọi khiếu nại sẽ được các bên giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của bên kia.

10.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ cố gắng giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành đối với cả hai bên, án phí do bên thua kiện trả.

Điều 11: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hợp đồng, mọi sửa đổi bổ sung phải được hai bên nhất trí bằng văn bản.

11.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết 30/6/2029

11.3. Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho bên kia biết trước 02 tháng bằng văn bản, trừ trường hợp bất khả kháng tại điều 8 nêu trong hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản,

**ĐẠI DIỆN BÊN B**

GIÁM ĐỐC
Lê Thị Hiền

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

GIÁM ĐỐC
Lê Đỗ Luân